

한 국 국 제 협 력 단 감 사

개 선

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 감사결과에 따른 후속 이행절차 개선

관계기관 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 소속 직원의 위법하거나 부당한 행위의 정도가 징계사유에 이르지 아니하는 가벼운 경우로서 행위의 원인이 고의나 중과실이 있는 경우에는 해당 대상자에 ‘경고’ 처분을, 위법하거나 부당한 행위의 정도가 경고보다는 가벼운 경우로서 원상태로 환원이 불가능하거나 환원의 실익이 없는 경우 그와 같은 잘못에 대하여 각성을 촉구하는 경우에는 ‘주의’ 처분을 하고 있다.

이러한 처분을 받은 자는 승진평가 시 감점이 적용되어 각각 주의를 받은 자는 0.5점, 경고를 받은 자는 1점이 감점된다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○ 「감사규정」 제43조에 따르면, 직원의 징계에 따른 처분을 요구하고자 할 때에는 경징계 또는 중징계로 구분하여 감사결과 처분요구서를 작성해 대표이사에게 송부하고, 신분상 처분 중 징계가 아닌 주의 및 경고를 감사 또는 그 권한을 위임받은 자가 요구할 때에는 감사 명의로 주의 및 경고 요구서를

발부하고 그 조치결과 보고서를 징구하고 있다.

또한, 「인사규정 시행세칙」 제72조에 따라 직원이 징계사유가 있다고 인정될 때 소관부서의 장 또는 주관부서의 장은 인사위원회에 징계의결을 요구하여야 하며, 동규정 제80조에 명시된 바와 같이 직원이 행한 행위가 징계에 해당하는 견책사유에 미치지 아니하나 제 규정과 질서에 위배되는 행위를 한 경우 인사위원회는 주의 및 경고 처분을 의결할 수 있다. 이때에는 정해진 서식에 따른 주의장 또는 경고장을 대상자 및 징계의결요구자에게 알려야 하며, 해당 주의장 및 경고장은 대표이사 명의로 발부된다.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)○○○에서 2020~2023년 기간 동안 ‘주의’ 및 ‘경고’의 신분상 처분을 받은 자들은 총 9명이며, 그 대상자별 처분 현황은 [표20]과 같다.

[표20] 2020-2023년 주의 및 경고 처분내역

연도	처분 대상자	감사결과 처분요구	징계위 결과	주의장 발부 여부	비고
2020	○○○	주의	주의	X	‘주의’ 처분에 대한 징계위 실시
2021	○○○	- (감사 미실시)	주의	O	대표이사 명의 주의장
2021	○○○	-	주의	O	대표이사 명의 주의장
2021	○○○	-	구두주의	X	징계위 결과 구두주의 결정 (인사기록카드 반영 X)
2022	○○○	경고	-	X	부서장 구두조치
2022	○○○	주의	-	X	부서장 구두조치
2023	○○○	징계 요구	주의	O	대표이사 명의 주의장
2023	○○○	경고	-	X	조치방법 확인불가 ¹⁾
2023	○○○	주의	-	X	조치방법 확인불가

자료 : (주)○○○ 제출 감사자료 中

현재 (주)○○○○에서는 [표20]과 같이 주의 및 경고 처분에 대한 조치자 및 조치방법이 상황에 따라 다르며, 주의장 발부 여부와 그 명의, 행위의 주체가 이원화되어 있다.

감사결과에 따라 직원 개인이 주의 및 경고를 받는 경우 「감사규정」에서 명시한 것과 달리, 현재는 감사 명의의 별도 주의·경고 요구서²⁾를 발부하지 않고 대신 소관부서에 처분을 요구하고 있으며, 그 형태는 별도로 정해진 바가 없이 소관부서장이 대상자에 구두주의 조치하는 것에 그치고 있다.

이후 소관부서에서 구두조치에 대한 이행결과를 회신해 오면, 감사팀은 다시 그 결과를 인사부서에 통보하여 인사기록카드에 반영할 것을 요청하고 있다.

반면, 징계처분을 요구하였으나 인사위원회 심의 결과에 따라 주의 및 경고로 처분을 내리거나, 감사실시 없이 인사위에서 결정한 주의 및 경고의 경우에는 대표이사 명의의 주의장이 발부 중이다.

이처럼 모두 동일한 준위의 주의·경고임에도 처분 방식 및 경로가 제각각인바, 인사 사안의 중요도와 처분 대상자 개인의 민감도 및 체감도를 고려하였을 때 후속 이행절차를 효율적으로 일원화할 필요성이 있어 보인다.

특히 감사 또는 감사의 권한을 위임받은 자가 대상자에 대한 주의·경고 처분을 요구할 시, 대표이사 또는 대표이사의 전결권을 위임받은 인사 부서에 해당 처분을 요구하여 대표이사 명의의 주의장이 일률적으로 발부되어야 동일한

1) ○○○과 ○○○에 대한 신분상 조치 처분요구를 받은 ○○○부서는 각각 ‘경고처분’ 및 ‘주의처분’ 으로서 조치 내용을 작성하여 감사팀에 회신함.

2) 「감사규정」 제43조(처분요구서 작성) 제③호에서는 별지 제9호 서식에 따라 감사 명의로 현지시정 또는 주의(경고 포함) 요구서를 발부하도록 되어 있으나, 동규정의 별지 9호는 변상명령서가 첨부되어 있으며, 감사 명의의 주의 및 경고 요구서는 존재하지 않음.

준위의 처분에 대해 대상자들 간의 차등이 발생하지 않으며, 인사기록카드에 반영하여 승진평가 시 이를 적용할 수 있을 것이다.

또한, 감사는 신분상 처분을 요구할 때에 독립된 신분과 위치에서 처분을 요구하여야 하고, 처분요구할 대상자와 처분요구를 이행할 대상자를 구체적으로 제시하여야 하며, 객관성을 유지하기 위해 감사 또는 감사부서가 처분을 직접 조치·이행하지 않도록 하여야 할 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○는 「감사규정」 제42조에 따라 감사가 대표이사에게 서면으로 처분 요구 시 현행 「인사규정」 및 「인사규정 시행세칙」에 따라 동일한 절차로 후속 이행절차가 진행되도록 하여 본 제도의 일관성을 갖출 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

한편, (주)○○○는 사규인 「감사규정」 제42조 제5항에서 감사 또는 그 권한을 위임받은 자는 동 규정 제1항 제1호³⁾ 및 제2호⁴⁾에 해당하는 사항 중, 극히 경미하고 즉시 시정이 가능한 사항에 대하여는 현지에서 소관부서의 장에게 시정 또는 주의를 요구할 수 있도록 되어 있기 때문에, 현재처럼 감사가 직접 처분 또는 대표이사에게 처분을 요구할 수 있도록 이원화한 것은, 감사의 독립성을 확보하고 감사결과 발견한 위법·부당한 사항에 대해 즉시 처리함으로써 행정력 낭비를 방지하여 감사 처분의 적시성 및 감사결과의 효과성을 제고하기 위함인 바, 현재와 같이 시정 또는 주의 및 경고 처분을 사안에 따라 이원화하여

3) 제도 또는 운영상 불합리한 사항의 개선

4) 위법 또는 부당하다고 인정되는 사항의 시정 및 주의

처분하는 것이 합리적이라 주장한다.

그러나 감사결과에 따른 지적 사항은 개인을 대상으로 한 주의 및 경고이며, (주)○○○○ 「감사규정」 제42조 제5항은 ‘현지시정’ 또는 ‘현지주의’에 대한 조항이므로 이는 개인 신분상 처분으로서의 ‘주의’ 및 ‘경고’ 처분과는 무관하다 할 것이다. 따라서 소관부서의 장에게 직원에 대한 ‘현지시정’ 또는 ‘현지주의’ 하도록⁵⁾ 처분을 하였다면 이는 신분상 처분에 해당하지 않으므로 대상자들의 인사기록카드상에 주의 처분에 대한 기록은 남기지 않았어야 한다.

또한, 현행 (주)○○○○ 「감사규정」 상에는 처분요구에 대해서만 명시되어 있고 감사 또는 감사부서에서 직접 처분하는 내용은 기술되어 있지 않으므로 이를 행할 수 없으며, 실제로도 감사 명의의 주의·경고장을 발부한 사례는 없었던 바, 현재와 같이 주의 및 경고의 신분상 처분을 사안에 따라 감사 또는 대표이사로 이원화하여 처분하는 것이 합리적이라는 (주)○○○○의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

(주)○○○○ 대표이사는,

감사결과에 따른 개인 대상 주의·경고 등의 신분상 처분 요구 시 현재 이원화되어 있는 현행 이행절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

5) 일반적으로 ‘현지시정’ 또는 ‘현지주의’은 기관 또는 부서를 대상으로 처분하며, 이는 신분상 처분에 해당하지 않으므로 개인 대상의 처분이라 볼 수 없음.